

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 275.11/AD del 9 nov 2022

“Gruppo di Lavoro Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia ex D. Lgs. n. 231/01”

Con la presente Comunicazione Organizzativa, che aggiorna e sostituisce la CO n. 275.10/AD del 27 gen 2022, si modifica la composizione del “Gruppo di Lavoro Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia ex D. Lgs. n. 231/01”, a seguito delle recenti modifiche organizzative intervenute, come di seguito indicato.

Finalità

Il Gruppo di Lavoro è istituito per fornire in via permanente supporto tecnico specialistico alla Società per le attività di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia SpA, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Trenitalia.

Composizione

Il Gruppo di Lavoro è composto dai Responsabili delle seguenti strutture organizzative:

- DALSC/*Compliance*, con funzioni di coordinamento;
- DALSC/*Penale*;
- DAU/Rapporti con Organi di Controllo e Vigilanza, con funzioni di supporto metodologico in materia di Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi;
- DAU/*Anti Bribery & Corruption*, per analisi di coerenza con l'*Anti Bribery & Corruption management system* e valorizzazione di eventuali sinergie logico operative tra il Modello 231 e l'*ABC System* (es. attività formative);
- DAFC/Modelli e Processi di Controllo;
- DAFC/*Fiscale/Tax Compliance* per eventuali connessioni tra il Modello 231 e la *Tax Control Framework*;
- DAFC/Amministrazione e Bilancio;
- DT/Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità/Salute, Sicurezza Ambientale e del Lavoro;
- DRUO/Organizzazione e Processi;
- *Risk Officer*.

Il Gruppo di Lavoro si riunisce su convocazione del coordinatore, che svolge le attività di segreteria tecnica del Gruppo stesso.

Il Gruppo di Lavoro potrà avvalersi, ove necessario, di risorse delle strutture cui fanno capo i membri del Gruppo medesimo.

Ai lavori del Gruppo potranno inoltre essere chiamate a partecipare di volta in volta risorse di altre Direzioni/Strutture in base alle tematiche trattate.

Il Gruppo di Lavoro definirà in via autonoma e formalizzerà le regole interne di funzionamento.

Attività:

- a) individuare, con il supporto dei Responsabili delle strutture organizzative interessate, le aree/processi aziendali ove è astrattamente ipotizzabile la commissione dei reati presupposto della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato a seguito delle modifiche e delle integrazioni al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - “Disciplina della

- responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- b) individuare le modifiche necessarie per adeguare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia SpA al mutato assetto organizzativo e/o operativo di Trenitalia nonché all'evoluzione della normativa di riferimento;
 - c) individuare le modifiche necessarie per recepire nel Modello stesso gli interventi di adeguamento segnalati nelle relazioni sulle verifiche disposte dall'Organismo di Vigilanza;
 - d) istruire, con il supporto dei Responsabili delle strutture organizzative interessate e tenendo conto delle raccomandazioni suggerite dall'Organismo di Vigilanza, le proposte di aggiornamento del Modello 231;
 - e) monitorare l'andamento di eventuali azioni correttive che si rendessero necessarie all'esito delle attività di aggiornamento.

A seguito dell'attività di cui alla precedente lettera a) è prevista, come prevalente, la mappatura delle aree/processi aziendali a rischio e dei relativi controlli attraverso la metodologia del *control and risk self assessment*.

FIRMATO
Luigi Corradi